

PUTUSAN
Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Hak Asuh Anak (Hadlanah) antara:

PENGUGAT, NIK 3574034205930001, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 02 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan usaha catering, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Penggugat), dengan domisili elektronik di alamat email: *eview1161@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3513220410930003, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 04 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo (rumah milik orang tua Tergugat), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama

Probolinggo Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 20 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 29 November 2023 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0412/AC/2023/PA.Prob.;
2. Bahwa dalam perkawinan dahulu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 05 Maret 2018, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-22102018-0020, sekarang anak tersebut sejak terjadinya perceraian dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak tersebut dikarenakan :
 - 3.1. Bahwa Tergugat tidak rutin memberikan Nafkah pada anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.2. Bahwa Penggugat mengajukan Hak Asuh anak ini yang ditakutkan oleh Penggugat adalah kasih sayang Tergugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat akan berkurang karena Tergugat sudah menikah lagi dan isteri yang sekarang sedang hamil;
4. Bahwa gugatan hak asuh ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 05 Maret 2018, berdasarkan Akta Kelahiran

Nomor 3513-LT-22102018-0020, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2503210078224 tanggal pengiriman 20 Maret 2025, diterima oleh Shandy Staf Desa Pohsangit Lor pada tanggal 22 Maret 2025 dan Nomor P2504090137315 tanggal pengiriman 09 April 2025, diterima oleh Sugiono Staf Desa Pohsangit Lor pada tanggal 10 April 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa hak asuh anak ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah ditambah oleh Penggugat bahwa alasan gugatan hak asuh anak karena istri baru dari Tergugat ingin memasukkan anak Penggugat dan Tergugat ke dalam Kartu Keluarga Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Eva Tri Mayang Sari Nomor 3574034205930001 Tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai

cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arcello Zaidan Akhtar Arifin Nomor 3513-LT-22102018-0020 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ketua RT 001 di tempat tinggal Penggugat, sekaligus paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai secara resmi di PA Probolinggo pada tahun 2023;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Arcello Zaidan Akhtar Arifin, umur 7 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik, tidak ditelantarkan, dididik dengan cara agama Islam;
 - Bahwa Penggugat bukan seorang pemabuk, bukan penjudi, tidak terlibat pidana, dan tidak pernah membuat keonaran di masyarakat;
 - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;

- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat beragama Islam;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan MT Hariono, Gg VI, No.42B, RT.001, RW.002, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Probolinggo pada bulan November 2023;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Arcello Zaidan Akhtar Arifin;
 - Bahwa saat ini anak tersebut berusia 7 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik, tidak ditelantarkan, dididik dengan cara agama Islam;
 - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti salat lima waktu, puasa wajib dan kewajibana gama yang lain;
 - Bahwa Penggugat bukan seorang pemabuk, bukan penjudi, tidak terlibat pidana, dan tidak pernah membuat keonaran di masyarakat;
 - Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat beragama Islam;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan di dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara hak asuh anak (hadlanah) adalah mantan suami-isteri atau pasangan yang telah secara resmi bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan dua orang saksi. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR. Begitu juga keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2503210078224 tanggal pengiriman 20 Maret 2025, diterima oleh Shandy Staf Desa Pohsangit Lor pada tanggal 22 Maret 2025 dan Nomor P2504090137315 tanggal pengiriman 09 April 2025, diterima oleh Sugiono Staf Desa Pohsangit Lor pada tanggal 10 April 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 127 HIR gugatan tersebut diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Upaya Penasihat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa hak asuh anak ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan hak asuh anak oleh Penggugat adalah karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah pada anak Penggugat dengan Tergugat. Penggugat khawatir kasih sayang Tergugat

kepada anak akan berkurang karena Tergugat sudah menikah lagi dan isteri yang sekarang sedang hamil. Istri baru dari Tergugat ingin memasukkan anak Penggugat dan Tergugat ke dalam Kartu Keluarga Tergugat. Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologis jika diasuh oleh Tergugat. Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, dikeluarkan oleh pejabat berwenang sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR., dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat ternyata bersesuaian satu dengan yang lain, dialami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 29 bulan November tahun 2023;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Probolinggo tanggal 5 Maret 2018;
3. Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, tidak ditelantarkan, dididik dengan cara agama Islam;
5. Bahwa Penggugat bukan seorang pemabuk, bukan penjudi, tidak terlibat pidana, dan tidak pernah membuat keonaran di masyarakat;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
7. Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat beragama Islam;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terbit Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*);

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam *Article 3 poin (1)* yang menyatakan:

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”.

Artinya: “semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) adalah segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, senantiasa/ selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan anak, maka Pengadilan memberikan Putusan dengan menetapkan satu orang yang memegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, harus dipahami bersama bahwa adanya perselisihan dalam hal pemeliharaan atas diri seorang anak bernama ANAK justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) haruslah dipahami sebagai sebuah ijtihad agar kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga perkembangan (khususnya perkembangan mental) anak tidak terganggu. Artinya, “penguasaan tunggal” atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak tersebut, bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan yang justru akan mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa dia diasuh agar tidak seperti sesuatu barang

yang diperebutkan, yang justru hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menggali norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tersebut di atas, perlu juga dilihat ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, bukan karena faktor Penggugat sebagai ibu kandung, tetapi justru hak bagi anak untuk mengetahui, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya, dalam hal ini orangtua yang masih ada;

Menimbang, bahwa mengingat perselisihan mengenai hak *hadhanah* antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan permulaan dan bukan perselisihan lanjutan, maka faktor yang perlu diprioritaskan adalah siapa di antara pihak berperkara tersebut yang lebih berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah*. Hal tersebut, berbeda dengan perselisihan lanjutan, di mana setelah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah* atas diri seorang anak, ternyata orang yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut melalaikan kewajibannya, memberikan pengaruh yang buruk, dan adanya lingkungan yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang anak, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan akan menilai tidak saja berdasarkan siapa yang berhak, tetapi juga akan menilai kemampuan pihak atau pihak-pihak untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak berdasarkan keleluasaan waktu pengasuhan, dukungan finansial, pengaruh yang baik, dan lingkungan yang mendukung bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa anak bernama ANAK saat ini masih belum mumayyiz, setelah perceraian diasuh oleh

Penggugat dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan, Penggugat memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anaknya,, lingkungan tempat tinggal Penggugat mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sehingga kondisi tersebut sangat ideal bagi tumbuh kembang dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri seorang anak bernama ANAK, lahir di Probolinggo tanggal 5 Maret 2018, patut dikabulkan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dikum Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak asuh anak, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri. Oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan, *“Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam*

pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah". Berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh tanpa alasan yang dibenarkan hukum tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim harus mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga Pasal 156 huruf (c) yang menyatakan bahwa: "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengingatkan adanya potensi terjadinya perselisihan lanjutan, di mana apabila ternyata Penggugat di kemudian hari melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pemeliharaan anak (*hadhanah*), memberikan pengaruh yang buruk, serta menghadirkan lingkungan yang tidak mendukung dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, maka hak *hadhanah* atas dirinya dapat dicabut melalui

gugatan ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, untuk kemudian dipindahkan kepada pemegang hak hadhanah baru;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: *“dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan:

(1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*

- a) *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b) *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c) *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;*
dan
- d) *memperoleh Hak Anak lainnya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat angka (1) dan (2) dinyatakan dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 5 Maret 2018 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	398.000,00
(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)			